

Vertrag Nr.: 90052784
Bahnhof: Steinach
Gemeinde: Steinach
Linie Nr. / km: 825 / 91.737



Vereinbarung

zwischen

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Vulkanplatz 11
8048 Zürich

(nachfolgend die «SBB AG»)

und

Gemeinde Steinach

Schulstrasse 5
9323 Steinach

(nachfolgend die «Gemeinde»)

betreffend

Erarbeitung und Finanzierung des Bau- und Auflagenprojekts für den Ersatzneubau der SBB Brücke über die Steinach

A. Einleitung

1. Ausgangslage

- 1.1. Die Gemeinde Steinach plant im Bereich des Fliessgewässers Steinach ein Hochwasserschutzprojekt. Für die Erreichung der Hochwasserschutz-Sicherheit ist die Umsetzung umfangreicher baulicher Massnahmen in Gemeindegebiet nötig. Der bestehende Durchlass unter der bestehenden SBB Brücke würde die geforderten Normen bezüglich Hochwasserschutz nicht mehr erfüllen. Entsprechend muss die Brücke ersetzt werden, um die erhöhte Durchflusskapazität sicherzustellen.
- 1.2. Im Rahmen eines Vorprojekts zeigte die SBB auf, welche Kosten sich aus dem Ersatzbau der Brücke ergeben. Das Vorprojekt wurde durch die Gemeinde finanziert und im Mai 2024 fertiggestellt.

2. Ziele und Zweck der Vereinbarung

- 2.1. In der vorliegenden Vereinbarung regeln die SBB und die Gemeinde die Modalitäten der Zusammenarbeit, die Erarbeitung und die Finanzierung eines Bau- und Auflageprojekts für den Ersatzneubau der SBB Brücke über die Steinach.
- 2.2. Mit dieser Vereinbarung bestellt die Gemeinde die Ausarbeitung eines Bau- und Auflagenprojektes.
- 2.3. Geregelt werden insbesondere folgende Themen:
 - Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den Parteien;
 - Aufteilung der Kosten für die Erstellung des Bau- und Auflagenprojektes.

3. Gegenstand der Vereinbarung, Beschreibung der betroffenen Bauten und Anlagen

- 3.1. Folgende Bauwerke und Anlagen sind Gegenstand dieser Vereinbarung:
 - Eisenbahnbrücke über die Steinach.

B. Allgemeine Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den Parteien, welche sich auf alle Projektphasen und das künftige Fortbestehen (Betrieb und Erhaltung) der Anlagen beziehen

4. Allgemeines

- 4.1. Die SBB erarbeitet das Bau- und Auflagenprojekt.
- 4.2. Die Projektplanung wird in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, dem Regelwerk der SBB (Reglemente, Weisungen, Richtlinien) und den massgebenden SIA- und VSS-Normen erstellt. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem SBB Regelwerk und den SIA- und VSS-Normen hat das SBB-Regelwerk Vorrang.
- 4.3. Als Grundlage für dieses Bau- und Auflagenprojekt dient, das für die Gemeinde erarbeitete und im Mai 2024 fertiggestellte Vorprojekt.
- 4.4. Ingenieur- und Architekturleistungen können an Dritte vergeben werden, wobei die Anwendung der geltenden gesetzlichen Grundlagen sichergestellt werden muss.
- 4.5. Ergeben sich während dem Bau- und Auflagenprojekt wesentliche Änderungen am Inhalt oder Umfang des Projekts, informiert die SBB AG die Gemeinde umgehend.
- 4.6. Die Folgephasen des Projekts (Ausführung der Arbeiten, Betrieb der Anlagen) werden allenfalls Gegenstand nachgelagerter Vereinbarungen sein, in denen die Modalitäten der Umsetzung der in der vorliegenden Vereinbarung festgelegten allgemeinen Grundsätze der Zusammenarbeit und Finanzierung präzisiert und evtl. abgeändert werden.

5. Bauherrschaft

Die SBB AG übernimmt die Funktion der Bauherrschaft.

6. Eigentum an Bauwerken und Anlagen

Nach Abschluss des Projekts werden die Eigentumsverhältnisse an den Bauwerken und Anlagen wie folgt festgelegt:

- Die SBB AG ist Eigentümerin der Eisenbahnbrücke inkl. den Widerlager auf ihrem Grundstück.

C. Kostenteilung

7. Grundsätze für die Verteilung der Investitionskosten

- 7.1. Bei einer Realisierung der neuen SBB Brücke wird sich die SBB AG an den Gesamtprojektkosten des Brückenersatzes im Rahmen einer Vorteilsanrechnung für vorzeitigen Substanzerhalt beteiligen.

Basierend auf Gesamtprojektkosten von CHF 4'080'000.– (Stand Ende VP), einem Umsetzungszeitpunkt im Jahr 2028 und der definierten Restlebensdauer der bestehenden Brücke bis 2040 ergeben sich CHF 3'190'000.– SBB Beteiligung.

Mit dem Abschluss der Phase Bau/Auflageprojekt wird dieser Betrag verifiziert und entsprechend aktualisiert für die Finanzierungsvereinbarung der Ausführung.

- 7.2. Gemäss Berechnung mit dem «EconomMe-Tool» des Bundes wird der voraussichtlich zusätzliche Beitrag der SBB bezüglich Risikoreduktion vor Baubeginn definiert. Dies ist der qualifizierte Vorteil am Hochwasserschutzprojekt der Gemeinde, gemessen im Verhältnis aller Nutzniesser im Projekt.

Im Bauprojekt werden die Investitionskosten auf +/- 10% genau ermittelt.

D. Finanzierung des Bau- und Auflagenprojekts**8. Kostenverteilung**

8.1. Die Kostenschätzung der SBB AG für das Bau- und Auflagenprojekt basiert auf dem Vorprojekt aus dem Jahr 2024 und umfasst den Aufwand für eigene Leistungen der SBB AG sowie Leistungen Dritter.

8.2. Die geschätzten Kosten für die Erstellung des Bau- und Auflagenprojektes betragen CHF 300'000.– (inkl. VGK, exkl. MWST).
Sie werden wie folgt getragen:

Bau- und Auflagenprojekt	Kosten Bau- und Auflagenprojekt in CHF*	Anteil der Gemeinde in %	Anteil der SBB AG in %
Ersatzneubau SBB Brücke	300'000.–	100 %	0 %
Total	300'000.–	100 %	0 %

* Preisbasis: Mai 2024 (inkl. 2% VGK; exkl. MWST).

Anmerkung: Die in der Tabelle genannten geschätzten Beträge sind Richtwerte. Ausschlaggebend für die Kostenaufteilung sind die in der Tabelle angegebenen Prozentsätze.

8.3. Die Leistungen der SBB AG werden zu Selbstkosten (Herstellkosten plus 2% Verwaltungsgemeinkosten [VGK] zuzüglich allfällig geschuldeter MWST verrechnet. Nebenkosten und Spesen sind im Stundensatz enthalten.

8.4. Fremdleistungen werden mit einem Zuschlag von 2% für VGK zuzüglich allfällig geschuldeter MWST weiterverrechnet.

8.5. Der Kostenteiler gemäss Ziffer 8.2 findet auch auf Mehr- oder Minderkosten Anwendung. Die SBB AG verpflichtet sich, die Gemeinde bei sich abzeichnenden Mehraufwendungen umgehend zu informieren. Die Abweichung zu begründen und Weiterführung der Arbeiten in Bezug auf Art und Qualität in Absprache mit der Gemeinde festzulegen.

8.6. Die Kostentragungsregel gemäss Ziffer 8.2 gilt nur für die Phase der Erarbeitung des Bau- und Auflagenprojekts und präjudiziert die Verteilung der Kosten dessen Realisierung nicht.

9. Rechnungstellung und Zahlungsfristen

- 9.1. Die Gemeinde leistet ihre Zahlungen gemäss den aufgelaufenen Kosten. Der Betrag wird vierteljährlich aufgrund des effektiven Aufwands durch die SBB AG in Rechnung gestellt.
- 9.2. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

E. Weitere Bestimmungen**10. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft**

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

11. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

11.1. Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung der zuständigen Organe der Gemeinde und der SBB AG. Sie tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.

11.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der Schriftform und der Unterschrift aller Parteien.

12. Planungsabbruch

Kommt es zu einem Planungsabbruch, werden die bis zu diesem Zeitpunkt für die Erarbeitung des Bauprojekts entstandenen Kosten von den Vertragsparteien gemäss dem Kostenteiler in Ziffer 4.2 vorstehend getragen.

13. Termine

Gemäss Planungsstand bei Abschluss dieser Vereinbarung wird folgender Zeitplan für das Bauprojekt angestrebt:

Bau- und Auflagenprojekt (Total)	01.06.2025 – 31.12.2027
Ausführungsphase	01.01.2028 – 31.12.2028

14. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

14.1. Soweit möglich, verpflichten sich die Parteien, allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, durch Verhandlungen beizulegen, bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.

14.2. Das Bundesamt für Verkehr ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung. Subsidiär ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig.

14.3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten ist der Gerichtsstand die Stadt Bern.

14.4. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht.

15. Ausfertigungen

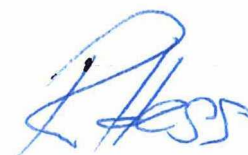
Die vorliegende Vereinbarung wird in 2 Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterschriebenes Originalexemplar, einschliesslich der Beilagen.

Zürich, 2. Juni 2025

Für die SBB AG:



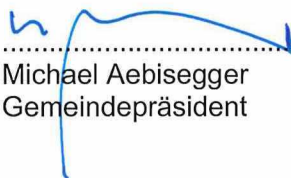
Konrad Streckeisen
Netzdesign, Anlagen & Technologie
Leiter Perimeter Nord, Region Ost



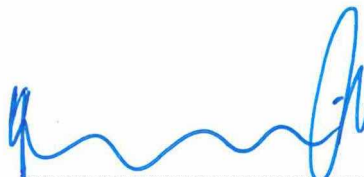
Raphael Hess
Lifecycle Decision Maker – Ingenieurbau
Region Ost

Steinach, 27. MAI 2025

Für die Gemeinde Steinach:



Michael Aebisegger
Gemeindepräsident



Reto Schneider
Gemeinderatsschreiber